

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1941/2538

นาย ณรงค์ ใจใส กับพวก

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นาย ดิเรก หลิมลำยอง กับพวก

นาง สมคิด หลิมลำยอง

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 114

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย และภายหลังตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา114หมายถึงการโอนหรือการกระทำใดๆก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้การที่ผู้คัดค้านที่1จดทะเบียนหย่ากับลูกหนี้โดยมิได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสินสมรสไว้ผู้คัดค้านที่1กับลูกหนี้จึงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวร่วมกันการที่ผู้คัดค้านที่1โอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้คัดค้านที่2ยอมเป็นการโอนส่วนของลูกหนี้ด้วยเมื่อได้โอนภายหลังวันที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดการโอนเฉพาะส่วนของลูกหนี้อย่อมตกเป็นโมฆะจึงหาจำต้องวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่2รับโอนทรัพย์สินโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ได้ ยื่นฟ้อง ขอให้ ลูกหนี้ (จำเลย)ล้มละลาย ศาลชั้นต้น มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของ ลูกหนี้ เด็ดขาด แล้ว

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ทางกรม สอบสวน ปรากฏว่า ลูกหนี้ ได้ สมรส กับผู้
คัดค้าน ที่ 1 เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2515 ต่อมา ได้ หย่า กัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2534 ใน ระหว่าง การ สมรส ลูกหนี้ กับ ผู้คัดค้าน ที่ 1 มี ที่ดิน โฉนด เลขที่ 30162
พร้อม สิ่งปลูกสร้าง โดย ซื้อ มา เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2530 และ ใส่ ชื่อ ผู้คัดค้าน
ที่ 1 เป็น เจ้าของ เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ผู้คัดค้าน ที่ 1 ได้ ขาย ที่ดิน ดัง
กล่าว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ ผู้คัดค้าน ที่ 2 ไป ใน ราคา 640,000 บาท ที่ดิน พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าว เป็น กรรมสิทธิ์ ของ ลูกหนี้ กึ่งหนึ่ง ด้วย ขอให้ มี คำสั่ง เพิก
ถอน การ โอน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 30162 พร้อม สิ่งปลูกสร้างเฉพาะ ส่วน ของ ลูก
หนี้

ผู้คัดค้าน ที่ 1 ยื่น คำคัดค้าน ว่า ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พินาศมิใช่ สิ้นสมรส
ระหว่าง ลูกหนี้ กับ ผู้คัดค้าน ที่ 1 แต่ เป็น มรดก ส่วนตัวของ ผู้คัดค้าน ที่ 1 ขอให้
ยกคำร้อง

ผู้คัดค้าน ที่ 2 ยื่น คำคัดค้าน ว่า ผู้คัดค้าน ที่ 2 ได้รับ โอนที่ดิน พร้อม สิ่งปลูก
สร้าง พินาศ โดย ทำ หนังสือ สัญญาซื้อขาย จดทะเบียนถูกต้อง ตาม กฎหมาย และ
ได้ ชำระ ราคา ไป จำนวน 640,000 บาท การ รับโอนดังกล่าว เป็น การกระทำ โดย
สุจริต ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ เพิกถอน การ โอน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 30162ดำบล
บางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ พร้อม สิ่งปลูกสร้าง เฉพาะ
ส่วน ของ ลูกหนี้ ระหว่าง ผู้คัดค้าน ที่ 1 กับผู้คัดค้าน ที่ 2

ผู้คัดค้าน ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้นรับฟัง ได้ว่า ผู้คัดค้าน ที่ 1 จดทะเบียนสมรส กับ ลูกหนี้ เมื่อ ปี 2515ระหว่าง สมรส มี ทรัพย์สิน คือ ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท เมื่อ วันที่19 มีนาคม 2534 ผู้คัดค้าน ที่ 1 หย่าขาด จาก ลูกหนี้ และ วันที่11 มิถุนายน 2534 ลูกหนี้ ถูก ศาลชั้นต้น สั่ง พิทักษ์ ทรัพย์ เด็ดขาดต่อมา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ผู้คัดค้าน ที่ 1 ได้ โอน ขาย ที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้าง พืพาท ให้ แก่ ผู้คัดค้าน ที่ 2 ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตามฎีกา ของ ผู้คัดค้าน ทั้ง สอง ใน ชั้น นี้ มี ว่า ผู้ร้อง จะ ขอให้ เพิกถอน การโอน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท เฉพาะ ส่วน ของ ลูกหนี้ ได้ หรือไม่ข้อ ที่ ผู้คัดค้าน ทั้ง สอง ฎีกา ว่าการ ถูก พิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด ของลูกหนี้ ไม่ ครอบคลุม ถึง ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท เพราะ แม้ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท จะ ได้ มา ระหว่าง ผู้คัดค้าน ที่ 1 กับ ลูกหนี้อยู่กิน จัน สามี ภริยา แต่ ศาล ได้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของ ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2534 ซึ่ง เป็น วัน หลังจาก ที่ ผู้คัดค้าน ที่ 1 และลูกหนี้ หย่าขาด กัน แล้ว นั้น เห็นว่า เมื่อ ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างพืพาท ฟัง เป็น ยุติ ว่า ได้ มา ระหว่าง สมรส จึง เป็น สิ้นสมรส การ ที่ต่อมา ผู้คัดค้าน ที่ 1 จดทะเบียน หย่า กับ ลูกหนี้ ก็ มิได้ มี ข้อตกลงเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ดังกล่าว ไว้ ผู้คัดค้าน ที่ 1 กับ ลูกหนี้ จึง มีกรรมสิทธิ ใน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท ร่วมกัน ฉะนั้น การ ที่ผู้คัดค้าน ที่ 1 โอน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท ให้ แก่ ผู้คัดค้านที่ 2 ใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ย่อม เป็น การ โอน ส่วน ของ ลูกหนี้ด้วย เมื่อ การ โอน ได้ กระทำ ขึ้น ภาย หลัง จาก วันที่ 11 มิถุนายน 2534ซึ่ง เป็น วันที่ ลูกหนี้ ถูก ศาล สั่ง พิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด อำนาจ ใน การจัดการ ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ จึง ตก อยู่ แก่ ผู้ร้อง ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และ 24 นิติกรรม การ โอน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พืพาท เฉพาะ ส่วน ของ ลูกหนี้ จึง ผ่าฝืน บทบัญญัติดังกล่าว ตก

เป็น โฆษะ ไม่มี ผลบังคับ ผู้ร้อง มีอำนาจ ที่ จะ ร้องขอ ให้เพิกถอน การ โอน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พินาท เฉพาะ ส่วน ของ ลูกหนี้ ได้

ส่วน ข้อ ที่ ผู้คัดค้าน ทั้ง สอง ฎีกา ต่อไป ว่า ผู้คัดค้าน ที่ 2ได้รับ โอน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พินาท โดยสุจริต และ เสีย ค่าตอบแทนจึง ได้รับ ความคุ้มครอง ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114นั้น เห็นว่า เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่าการ โอน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างพินาท ใน ส่วน ของ ลูกหนี้ ได้ กระทำ หลังจาก ศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ ลูกหนี้ เต็ดขาด แล้ว อันเป็น ผล ให้การ โอน ส่วน ของ ลูกหนี้ ตกเป็นโฆษะ ดัง วินิจฉัย มา แล้ว จึง ไม่จำเป็น ต้อง วินิจฉัย ว่า ผู้คัดค้านที่ 2 รับโอน โดยสุจริต และ เสีย ค่าตอบแทน ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 หรือไม่ เพราะ ศาล มิได้ เพิกถอน การ โอนตาม มาตรา ดังกล่าว คำ ว่าการ โอน ทรัพย์สิน หรือ การกระทำ ไต ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ซึ่ง ลูกหนี้ ได้ กระทำ หรือ ยินยอม ให้ กระทำ ใน ระหว่างระยะเวลา สาม ปี ก่อน มี การ ขอให้ ล้มละลาย และ ภายหลัง ตาม มาตรา ดังกล่าวนั้น หมายถึง การ โอน หรือ การกระทำ ไต ๆ ก่อน ศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของ ลูกหนี้ หา ใช้ การ โอน หรือ การกระทำ ไต ๆ หลังจากศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของ ลูกหนี้ ไม่ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง มี คำสั่งและ คำพิพากษา มา ชอบแล้ว ฎีกา ของ ผู้คัดค้าน ทั้ง สอง พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สมาน เวทวินิจ-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อที่น่าสังเกตในคดีนี้มีอยู่ 2 ประการคือ 1.คดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้ร้องขอเพิกถอนการโอนตามมาตรา 113, 114, 115 หรือ 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นบทบัญญัติพิเศษที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้วิธียื่นคำร้องขอเพิกถอนการโอนในคดีล้มละลายนั่นเองได้โดยไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากโดยคดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องอ้างว่าการโอนเป็นโมฆะเพราะขัดต่อมาตรา 22, 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งไม่มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอเพิกถอนการโอนได้อย่างมาตราทั้งหลายข้างต้นจึงเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่น่าจะมีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนโดยวิธียื่นคำร้องขอเช่นคดีนี้ได้แต่ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหาก อย่างไรก็ตามเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2300/2533, 1897/2530 พิพากษาเพิกถอนการโอนในทำนองนี้แต่ไม่มีประเด็นโดยตรงในเรื่องอำนาจฟ้องที่ยกมาเป็นปัญหานี้ด้วยความเคารพเห็นว่าหากยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้อำนาจพิเศษตามวิธีในมาตรา 113, 114, 115 หรือ 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ทั้งที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เช่นนี้ย่อมกระทบกระเทือนสิทธิของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต้องเสียเปรียบในทางคดีเช่นข้อเสียเปรียบในเรื่องเขตอำนาจศาลโดยต้องมาสู่คดีในศาลที่มีการฟ้องคดีล้มละลายแทนที่จะดำเนินคดีในศาลที่ทรัพย์ตั้งอยู่หรือที่ผู้ถูกร้องขอให้เพิกถอนมีภูมิลำเนาอยู่เป็นต้นทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้อำนาจนอกเหนือกฎหมายด้วย 2.คดีนี้มีใช้กรณีตามมาตรา 113, 114, 115 หรือ 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ดังกล่าวมาแล้วแต่เป็นกรณีขอให้เพิกถอนการโอนตามหลักทั่วไปในกฎหมายแพ่งโดยถือว่าเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทำการแทนลูกหนี้มิใช่กระทำการแทนเจ้าหนี้เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจเช่นนี้ไว้ฉะนั้นเมื่อเป็นการใช้อำนาจของลูกหนี้หากลูกหนี้ต้องถูกจำกัดสิทธิอย่างไรเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิอย่างนั้นด้วยคดีนี้เป็นเรื่องลูกหนี้ให้ผู้คัดค้านที่1ทำการออกหน้าเป็นตุลาการโดยใส่ชื่อผู้คัดค้านที่1แต่เพียงผู้เดียวในโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา806และแม้สัญญาตัวแทนจะระงับสิ้นไปเพราะเหตุลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา826วรรคสองลูกหนี้ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตหรือทำให้บุคคลภายนอกเสื่อมเสียสิทธิอันเขาได้มาก่อนรู้ว่าเป็นตัวแทนไม่ได้ทั้งนี้ตามมาตรา806และมาตรา831(เทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่5665/2533)ฉะนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้เช่นกันแต่คดีนี้ไม่มีประเด็นข้อนี้ในชั้นฎีกา ? สาครตั้งวรรณวิบูลย์?